



PUTUSAN

Nomor 3748 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROHIM bin JUNEb**;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/20 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Agung Lorong Amas
RT. 13, Kelurahan Lebak Bandung,
Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan karena masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jambi;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIM bin JUNEb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3748 K/Pid.Sus/2020



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIM bin JUNE B dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Salinan Mutasi Rekening BRI Nomor Rekening : 0020-01-003427-53-8 atas nama Siti Murniati Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Bangunan Rumah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi luas tanah 259 M² Berserta Sertifikat SHM atas nama Chotimah Nomor Hak Sertifikat : 0026, Nomor Identifikasi Bidang : 06.10.05.21.00241;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa ROHIM bin JUNE B dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 637/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 10 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIM bin JUNE B tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang dengan membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dan denda sejumlah Rp1.000.0000.0000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3748 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan mutasi rekening Bank BRI Nomor Rekening : 0020-01-003427-53-8 atas nama Siti Murniati tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Bangunan Rumah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan luas 259 M² beserta Sertifikat Hak Milik atas nama Chotimah Nomor Hak Sertifikat 00226 dan Nomor Identifikasi bidang 06.10.05.21.00241;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 38/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 5 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 637/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 10 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pengembalian barang bukti sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ROHIM bin JUNE B tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang dengan membelanjakan atas Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyamarkan asal usul Harta Kekayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3748 K/Pid.Sus/2020



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Salinan mutasi rekening bank BRI Nomor Rekening : 0020-01-003427-53-8 atas nama Siti Murniati tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 2) Bangunan Rumah di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan luas 259 M² beserta Sertifikat Hak Milik atas nama Chotimah Nomor Hak Sertifikat 00226 dan Nomor Identifikasi bidang 06.10.05.21.00241;

Dikembalikan kepada Saksi Khotimah;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 637/Akta Pid.Sus/2019/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 19 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 9 Juni 2020. Dengan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3748 K/Pid.Sus/2020



demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan *judex facti*, kecuali mengenai status barang bukti berupa bangunan rumah a.n. Chotimah Nomor Sertifikat 00228 yang menurut Penuntut Umum seharusnya dirampas untuk Negara;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa tanah tempat bangunan rumah Nomor Sertifikat 00226 a.n. Chotimah tersebut berdiri, dibeli dengan menggunakan uang pembayaran asuransi kecelakaan anak Terdakwa dan Chotimah, sedangkan bangunan rumah tersebut berasal dari uang pinjaman saksi Siti Murniati (anak Terdakwa) kepada Bank. Dengan demikian, tanah dan bangunan rumah tersebut patut dikembalikan kepada saksi Chotimah sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi;
4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3748 K/Pid.Sus/2020



pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 10 Desember 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 3748 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3748 K/Pid.Sus/2020